

约支付了全部购房款，某房地产公司将涉诉房屋交付给丁某。

2020年6月10日，某银行与某信托公司签订《资产转让合同》，将信贷资产及项下的担保权益等附属权利转让给某银行。因某房地产公司未偿还上述债务，法院查封了涉诉房屋。

丁某提出如下诉讼请求：(1)请求判令某房地产公司和某银行将涉诉房屋以及对应的土地使用权的抵押解除。(2)判令某房地产公司支付未按时办理不动产权证书期间的利息。某房地产公司同意丁某的诉讼请求。某银行辩称其为涉诉房屋的抵押权人，不同意解除抵押。

【案件焦点】

某银行是否应注销涉诉房屋及对应的国有土地使用权的抵押登记。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条规定，金钱债权执行中，买受人对登记在被执行的房地产开发企业名下的商品房提出异议，符合下列情形且其权利能够排除执行的，人民法院应予支持：(1)在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同；(2)所购商品房系用于居住且买受人名下无其他用于居住的房屋；(3)已支付的价款超过合同约定总价款的百分之五十。按照《全国法院民商事审判工作会议纪要》第一百二十五条、第一百二十六条的精神，已经交付全部或者大部分所购商品房价款的消费者，对于所购房屋所享有的民事权益，可以排除基于抵押权、建设工程价款优先受偿权等优先受偿权的强制执行。以上规定解决的是在执行程序中买受人对所买不动产的权利保护与基于金钱执行债权人的权利保护发生冲突时，谁应当优先保护的问题，是基于对正当买受人合法权利的特别保护之目的而设置的特别规定，但并不意味着在

先权利可以将在后的权利予以消灭。

丁某注销抵押权登记的依据为《最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复》第二条第一款之规定，商品房消费者以居住为目的购买房屋并已支付全部价款，主张其房屋交付请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持。该批复虽然确立了消费者的权利优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权和其他债权的裁判规则，但是从该批复中不能得出在先的权利可以将在后的权利消灭的结论。

北京市顺义区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条，《最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复》第二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：

一、被告某房地产公司于本判决生效之日起十日内给付原告丁某利息(以2760万元为基数，按照中国人民银行同期存款基准利率标准计算，自2021年7月11日起至原告丁某实际取得涉诉房屋不动产登记证书之日止)；

二、驳回原告丁某的其他诉讼请求。

丁某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

商品房销售过程中，自签约至过户登记往往存在较长的时间间隔，购房人即使已支付全部或大部分价款，甚至占有房屋，在办理过户登记前，仍未取得房屋所有权。在此过程中，如享有优先受偿权的抵押权人申请执行房屋，则会 产生商品房消费者的权利与抵押权人的权利产生冲突，二者的权利如何保护是 本案中值得研究探讨的重点问题。

一、消费者购房人的权利优先于抵押权

从权利性质来看，民法理论基于生存利益之上的考虑，将本来属于一般债权的房屋买受人的权利，定性上升为物权期待权，赋予其优先于抵押权的效力。从交易安全的保护来看，系为了保护消费者购房人支付购房款以取得标的物的合理信赖。从交易成本支出来看，消费者购房人无能力控制出卖人如何使用收取的购房款，也很难调查开发商清偿银行借款的情况。而抵押权人更有能力控制开发商，监管售房收款情况，且因与其利害攸关，相比而言更有监管的动力。

二、对消费者购房人权利的保护，体现在执行程序中买受人对所买不动产的权利保护与基于金钱执行债权人的权利保护发生冲突时，优先保护商品房消费者的权利

按照《全国法院民商事审判工作会议纪要》第一百二十五条、第一百二十六条的精神，已经交付全部或者大部分所购商品房价款的消费者，对于所购房屋所享有的民事权益，可以排除基于抵押权、建设工程价款优先受偿权等优先受偿权的强制执行，确立了执行程序中买受人对所买不动产的权利保护与基于金钱执行债权人的权利保护发生冲突时，优先保护商品房消费者权利的裁判规则。

三、商品房消费者交付请求权的成立不可消灭在其顺位之后建设工程价款优先受偿权、抵押权及其他债权

《最高人民法院关于商品房消费者权利保护问题的批复》第二条第一款规定，商品房消费者以居住为目的购买房屋并已支付全部价款，主张其房屋交付请求权优先于建设工程价款优先受偿权、抵押权以及其他债权的，人民法院应当予以支持。从文义解释角度来看，并不能得出该房屋交付请求权的成立即可消灭在其顺位之后的工程价款优先受偿权、抵押权及其他债权的结论；从目的解释角度来看，该批复主要目的系保护商品房消费者基本的居住权益，在已经赋予符合条件的商品房消费者的房屋交付请求权居于优先地位的情况下，结合《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》及《全国法院民商事审判工作会议纪要》所确定的在执行程序中对符合条件的商

商品房消费者权利的保护规定，可以实现保护商品房消费者基本居住权益的目的，不会产生符合条件的商品房消费者居住权益落空，从而出现前后矛盾的现象。商品房消费者、工程价款优先受偿权的权利人、抵押权人及其他债权人作为民事主体应当平等地受到法律保护。固然基于不同权利之间存在冲突会出现权利之间的顺位之分，但此种权利冲突不能产生因某一在先顺位权利成立即应消灭在后顺位权利的效果，否则将会导致对民事主体权利的不平等保护。

编写人：北京市顺义区人民法院 曾庆贺

商品房销售时开发商所做的说明和 允诺视为要约的司法判定标准

—— 俞某诉某实业公司房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

浙江省绍兴市中级人民法院(2023)浙06民终4779号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):俞某

被告(反诉原告、被上诉人):某实业公司

【基本案情】

2015年5月23日，原、被告签订《新昌商品房买卖合同》一份，载明：
原告俞某作为买受人购买预售房屋一套，该商品房为精装修房屋。《新昌商品房买卖合同》第十三条第四点约定本合同签署前，出卖人有关商品房所在项目

商业业态、招商与经营计划的表述仅作为买受人选择购买商品房的参考，不作为合同的要约和组成部分，买受人对本合同商品房已进行充分了解。买受人同意，出卖人有权根据经营发展需要自行决定对商品房所在项目的商业业态、招商与经营计划作出变更与调整。买受人同意，不得因出卖人作出的上述任何变更与调整而主张出卖人违约或侵权。2018年10月15日，原告收到被告发送的《催款通知书》一份，函告原告于2018年10月21日前缴清购房余款53670元。原告于2018年10月21日、2019年8月2日、2020年4月22日、2021年2月3日、2021年12月10日就涉案房屋要求被告以毛坯房价格出卖、按照宣传海报承诺履行等与被告进行沟通均未果。原、被告遂产生纠纷，原告向法院起诉要求被告继续履行合同，并确认合同附件八第十三条其他约定中的第四点无效。被告某实业公司提出反诉，主张俞某立即向某实业公司交付剩余房款并支付逾期付款违约金。

另查明，涉案公寓起初是以精装修进行销售，后也存在以毛坯进行销售，开盘前某实业公司做过交由某公司托管等宣传。涉案工程(含酒店)项目详情